

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 687/2531

นางบุญเรือน อินทสร

โจทก์

นางปาริชาติ ชัชวาลย์ กับพวก

จำเลย

นางบุญเรือน อินทสร โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ข้อ 2 และข้อ 3 เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า เมื่อคดีนี้อยู่ในระหว่างทำการไต่สวนมูลฟ้องมิใช่การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นสืบพยานโจทก์จำเลย

โจทก์ยอมฎีกาได้ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 และฎีกาข้อ 3 ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาชั้นไต่สวนมูลฟ้องซึ่งให้ศาลทำการไต่สวนเพียงว่าคดีโจทก์พอที่จะรับฟ้องไว้ได้หรือไม่เท่านั้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 49)

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 180, 83, 91 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิด พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 44)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 49)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง
โจทก์ฎีกาได้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว
ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง
โจทก์ฎีกาได้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมา เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว
ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
